



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/944/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעים:

1. **ברי שלומית**

2. **ברי יורם**

באמצעות ב"כ: עו"ד יוגב דקל
 טשרניחובסקי 24 כפר סבא
 טל': 073-7411083 פקס: 153-775530028

נגד

הנתבעת:

נציגות הבית המשותף ברחוב תלפיות 17 רמת גן
 באמצעות ב"כ: עו"ד אופיר עומר
 'בית עוז' אבא הלל 14, קומה 6, רמת גן 5250607
 טל': 03-7515755 פקס: 03-7515758

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה, המורה לנציגות בית משותף לתקן ליקויים בתשתית הביוב המהווה רכוש משותף בבית המשותף, הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעים.
2. עניינה של התביעה בבית הראוי להירשם בית משותף ברחוב תלפיות 17 ברמת גן, הרשום בפנקס הזכויות חלקה 168 בגוש 6205 (להלן - "הבית המשותף"). התובעים, שלומית ויורם ברי (להלן - "התובעים"), זכאים להירשם בעלים של דירה בת חדר המצויה בקומת המרתף (1-) בבית המשותף. הנתבעת היא נציגות הבית המשותף (להלן - "הנתבעת").
3. כנטען בכתב התביעה, דירת התובעים סובלת מהצפות חוזרות ונשנות בשל גלישת ביוב דרך האסלה בחדר השירותים בדירה. בדיקת מומחה מטעם התובעים הדגימה ליקויים הן בשיפועים בלתי תקינים של קו הביוב הן בסתימות תכופות בבריכת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/944/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הביוב. התובעים תמכו טענותיהם בחוות דעת מומחה, מהנדס הבניין אלכס הלר, מיום 6.7.2018, לרבות לעניין העבודות הדרושות לתיקון הליקויים.

4. ברקע הדברים, פסק דין שניתן ביום 21.3.2021 בתביעה שהגישו התובעים נגד כל בעלי הדירות בבית המשותף למתן צו עשה המורה חיוב הנתבעים בתיקון ליקויים בתשתית ביוב הבית המשותף (תביעה שמספרה 5/873/2019). בהתאם לפסק הדין, אשר ניתן בהסכמת הצדדים, תמונה נציגות לבית המשותף, התובעים יביאו לפניה טענותיהם מושא התביעה וככל שלא יענו על ידה רשאים יהיו להגיש תביעה מתאימה בהתאם למלוא הוראות הדין. בכתב התביעה דנן לא באה כל התייחסות לפעולת התובעים בהתאם לפסק הדין, לרבות פניה לנציגות הבית המשותף לצורך בחינתה טענותיהם כאמור.

5. בהחלטה מיום 4.10.2021 נעתרתי לבקשת הנתבעת להורות לתובעים לאפשר כניסת מומחה מטעם הנתבעת לדירתם לביצוע בדיקות הדרושות למתן חוות דעת מומחה, אשר הנתבעת ביקשה לצרף לכתב ההגנה.

6. ביום 4.11.2021 הגישה הנתבעת כתב הגנה, במסגרתו טענה כי בחודש ינואר 2021, קודם להגשת התביעה, הוחלף צינור הביוב בחדש בשל קריסת חלק מצינור הביוב הישן אשר היה עשוי אסבסט. לפיכך ובהעדר ליקוי בתשתית הביוב בבית המשותף, דין התביעה להידחות. עוד כנטען, התובעים לא פנו לנתבעת לאחר פסק הדין שניתן בתביעה האחרת ולא באה כל טענה לליקוי כנטען בתביעה דנן. בהתאם לחוות דעת מומחה, מהנדס הבניין רונן עבודי, מיום 28.10.2021, אשר צורפה לכתב ההגנה, אמנם במועד התקנת תשתית הביוב בבית המשותף, עם הקמתו בשנת 1955, לא היה תקינה מחייבת בנושא. ברם, אין בכך כדי להוות ליקוי הגורם לנזקי רטיבות בדירת התובעים. למעלה מן הצורך, הוסיף המומחה והציע פתרון מעשי, לפיו יותקן 'שסתום אל חזור' לצנרת הביוב בדירת התובעים בלבד.

7. ביום 29.12.2021 התקיים לפניי דיון לבירור התביעה.

8. בהחלטה בגמר הדיון נעתרתי לבקשת התובעים ליתן בידם ארכה למתן עמדתם לעניין המשך בירור התביעה, לנוכח עבודות שביצעה הנתבעת עובר להגשת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/944/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התביעה, כידוע לתובעים במועד זה, ולאחר חוות דעת המומחה מטעם התובעים, שכללו החלפת צנרת הביוב בבית המשותף בחדשה. בתוך כך, הבאתי לפני הצדדים מתווה לסיום המחלוקת בפשרה, לפיה יישאו הצדדים במשותף בעלות התקנת 'שסתום אל חזור', כהצעת המומחה מטעם הנתבעת.

9. ביום 23.2.2022 הודיעו התובעים כי בוצעה בדיקה בדירתם ובהעדר הצפות בדירה לא מבוקש מתן צו עשה ואף לא סיום המחלוקת כפי מתווה הפשרה, אלא אך השלמת טיעון לעניין הוצאות משפט.

10. בנסיבות אלה ובהתאם להחלטה מיום 29.12.2021, הורתי בהחלטה מיום 24.2.2022 מועדים להגשת סיכומים בכתב לעניין פסיקת הוצאות משפט.

11. הצדדים הגישו כתבי הסיכומים. כל צד עמד על פסיקת הוצאות משפט לזכותו.

12. בהתאם להוראות הדין, בעל דין שהפסיד בהליך משפטי יחויב בהוצאותיו של בעל דין שזכה בו 'שלא יצא שכרו בהפסדו' וכי רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות. כל זאת, כדי למנוע חיסרון כיס של הצד הזוכה, להרתיע תובעים מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים להימנע מהתגוננות סרק מפני תביעה ראויה (רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, פסקאות 9, 13-14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.12.2020)). ברוח זו, מורנו הוראת תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, כי "חייב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו, ובהתנהלות בעלי הדין". עוד בהתאם להוראות הדין, בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך (ראו גם: תקנה 153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי; ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005); ע"א 9535/04 סיעת 'ביאליק' 10' נ' סיעת 'יש עתיד לביאליק', פ"ד ס(1) 391, 395 (2005); ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פסקה 67 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.2.2018)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/944/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. במיושם לענייננו, בנסיבות דנן הודיעו התובעים, לאחר הדיון הראשון שהתקיים לבירור התביעה, כי הם אינם עומדים על בירורה. זאת, משעבודות לתיקון צנרת הביוב שביצעה הנתבעת בחודש ינואר 2021, כמחצית השנה קודם להגשת התביעה דנן (בחודש יוני 2021), הביאו להפסקת ההצפות לדירתם, כלשונם (סעיפים 13 ו-20 לכתב הסיכומים מטעם התובעים). לכתב התביעה צורפה חוות דעת מומחה מטעם התובעים מיום 2.7.2018, אשר אינה רלוונטית לתביעה דנן, לנוכח תיקון הליקויים בתשתית הביוב לאחר מועד מתן חוות הדעת, כפי הידוע לתובעים. אף זאת, מבלי שהקדימו פניה לנתבעת בהתאם להוראות פסקה 3 לפסק הדין שניתן בתביעה שמספרה 5/873/2019, ומבלי שהמומחה מטעם התובעים התבקש לחוות דעתו בעניין לאחר ביצוע התיקון כנדרש, ובתוך כך ביחס לשני אלה, לייתר הגשת התביעה דנן. עם זאת, נתתי הדעת להתנהלותם הדיונית של התובעים, אשר הביאה לסיום המחלוקת מבלי להכביד בירורה, כמו גם לאופי התביעה ולמשאבים שנדרשו לנתבעת בניהולה שכללו עלות חוות דעת מומחה ונטילת ייצוג משפטי, הנני להורות חיוב התובעים, ביחד ולחוד, לשלם לנתבעת הוצאות משפט בסך כולל של 4,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"א סיוון תשפ"ב, 20 יוני 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו